Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad

# Tema 1. Protección de datos personales

# Índice

Esquema

Ideas clave

1.1. Introducción y objetivos

1.2. El derecho fundamental a la protección de datos personales

1.3. Conceptos generales

1.4. Principios relativos al tratamiento

1.5. Licitud del tratamiento

1.6. Registro de actividades del tratamiento

1.7. Deber de información

1.8. Derechos de los interesados

1.9. Violación o brechas de seguridad

1.10. El delegado de protección de datos

1.11. La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales (LOPDGDD): los derechos digitales

1.12. Referencias bibliográficas

A fondo

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Ojo con tus datos

Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos

Red Iberoamericana de Protección de Datos

Test

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



# Esquema

## PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

### REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

### LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPGDD)

**Conceptos generales**
- Consentimiento.
- Dato de carácter personal.
- Tratamiento de datos.
- Responsable del tratamiento.
- Encargado del tratamiento.
- Interesado.
- Seudonimización.

**Derecho fundamental de protección de datos**
- Derecho autónomo e independiente.
- Diferencias con el derecho a la intimidad.

**Supuestos de licitud o bases de legitimación**
- Consentimiento.
- Ejecución de un contrato.
- Cumplimiento de una obligación legal.
- Protección de intereses vitales.
- Misión realizada en interés público.
- Integridad y confidencialidad.
- Interés legítimo.

**Principios relativos al tratamiento**
- Licitud, lealtad y transparencia.
- Limitación de la finalidad.
- Minimización de datos.
- Exactitud.
- Limitación del plazo de conservación.
- Integridad y confidencialidad.

**Violaciones de seguridad**
- Gestión.
- Notificación a la autoridad de control.
- Notificación a los interesados.

**Delegado de protección de datos**
- Supuestos obligatorios de nombramiento.
- Requisitos.
- Funciones.

**Derechos**
- Acceso.
- Rectificación.
- Supresión.
- Oposición.
- Portabilidad.
- Limitación.

## 1.1. Introducción y objetivos

En el presente tema analizaremos el concepto de la protección de datos, la normativa básica que se debe conocer, la configuración jurisprudencial de la protección de datos, la labor que desempeña la Agencia Española de Protección de Datos y la estructura del estudio de la protección de datos.

En este tema los objetivos que se pretenden conseguir son:

- Conocer el contenido del derecho fundamental a la protección de datos personales.
- Conocer el marco normativo aplicable.
- Conocer las funciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
- Conocer y dominar la terminología en materia de protección de datos.
- Conocer los principios relativos al tratamiento.
- Conocer la licitud del tratamiento.
- Conocer el contenido del deber de información.
- Conocer los derechos de los interesados y las condiciones para su ejercicio.
- Conocer el régimen de las violaciones de seguridad.
- Conocer la figura del delegado de protección de datos.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 1.2. El derecho fundamental a la protección de datos personales

La protección de datos está jurídicamente considerada por el Tribunal Constitucional como un **derecho fundamental autónomo e independiente del derecho a la intimidad** personal y familiar (STC 292/2000). El derecho a la protección de datos no solo protege los datos íntimos de las personas, sino que también amplía su ámbito de protección a «cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 C. E. [Constitución Española] otorga, sino los datos de carácter personal» (STC 292/2000).

Por tanto, también debemos atender al artículo 18.4 de la Constitución Española, que establece que: «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

La sentencia mencionada continúa diciendo que se «garantiza a los individuos un poder de disposición sobre esos datos [...] que [...] nada vale si el afectado desconoce qué datos son los que poseen por terceros, quiénes los poseen, y con qué fin» (FJ 6, STC 292/2000).

Se trata, por tanto, de un derecho fundamental (denominado por la STC 292/2000 como el derecho fundamental a la protección de datos) que es autónomo e independiente del de la intimidad.

En cuanto al **ámbito de actuación,** la intimidad es más reducida que la protección de datos, como vemos en la siguiente tabla.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

| INTIMIDAD | PROTECCIÓN DE DATOS |
|---|---|
| Protege frente a invasiones de la vida privada o familiar (es reactivo). | Garantiza a la persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, para impedir un tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado (es proactivo). |
| Datos íntimos de la persona. | Cualquier dato personal, aunque no sea íntimo o sea incluso público. |

Tabla 1. Ámbito del derecho fundamental a la intimidad vs. protección de datos. Fuente: elaboración propia.

En cuanto al **contenido,** la protección de datos impone obligaciones adicionales e instrumentos para que sea efectivo, mientras que la intimidad no.

| INTIMIDAD | PROTECCIÓN DE DATOS |
|---|---|
| No. | Derecho a que se requiera el consentimiento para la recogida y uso de los datos. |
| No. | Derecho a ser informado y conocer el uso y destino de los datos. |
| No. | Derecho a acceder, rectificar, suprimir, solicitar la portabilidad o limitación de los datos y oponerse al tratamiento de estos. |
| No. | En definitiva, poder de disposición sobre los datos. |

Tabla 2. Contenido del derecho a la intimidad vs. protección de datos. Fuente: elaboración propia.

**¿Qué normativa hay que conocer?** En el estudio de la protección de datos hay que atender a la siguiente normativa.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

# Ideas clave




Figura 1. Normativa. Fuente: elaboración propia.

A lo largo del presente tema se hará referencia indistintamente a preceptos tanto del RGPD como de la LOPDGDD, ya que el reglamento europeo de protección de datos es directamente aplicable sin necesidad de ninguna ley nacional que lo desarrolle. La normativa nacional completa o concreta aspectos en aquellas materias en las que se le haya establecido dicha posibilidad.

En Europa existe un marco normativo en materia de protección de datos con la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. El RGPD entró en vigor el 25 de mayo de 2016 aunque no comenzó a aplicarse hasta dos años después (el 25 de mayo de 2018).

A continuación, resumimos cuáles son los principales cambios que el RGPD ha supuesto.

El marco vigente hasta la actualidad en materia de privacidad en Europa tenía como base principalmente la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Cada uno de los Estados miembros traspuso esta directiva comunitaria a su


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

ordenamiento jurídico de forma diferente, lo que supuso la existencia de asimetrías entre ellos.

Por ello, el RGPD llega con un claro objeto de **armonizar la legislación en la Unión Europea** e igualar los derechos de sus ciudadanos, como apunta su considerando 9, rompiendo obstáculos al libre ejercicio de las actividades económicas y evitando que se falsee la competencia y que no se pueda impedir que las autoridades de control cumplan sus funciones.

> «Para garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de las personas físicas y eliminar los obstáculos a la circulación de datos personales dentro de la Unión, el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas físicas por lo que se refiere al tratamiento de dichos datos debe ser equivalente en todos los Estados miembros. Debe garantizarse en toda la Unión que la aplicación de las normas de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos de carácter personal sea coherente y homogénea» (cdo. 10, RGPD).

Esto enlaza con la propia forma jurídica que se ha escogido: se ha pasado de una directiva a un reglamento. Como sabemos, **la directiva requiere de un desarrollo ulterior por parte de los Estados** (lo que, por ejemplo, se hizo en España con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal —LOPD— y sus correspondientes normas de desarrollo). En cambio, **el reglamento no lo requiere,** sin perjuicio de que se puedan aprobar normas que sean necesarias para permitir o facilitar la aplicación del reglamento, pero que no podrán ser contrarias ni sobrepasar los límites que este dispone.

A continuación, apuntamos de forma sintética los principales cambios que implica el RGPD. Por cuestión de espacio no se pueden mencionar todos (faltan muchos aspectos como las transferencias internacionales o el tratamiento de datos de los menores) ni entrar en detalle en los seleccionados.

Es importante apuntar previamente que, a pesar de que el RGPD produce cambios en algunos principios, derechos y obligaciones, gran parte de la columna vertebral



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

del derecho a la protección de datos de la actual regulación se mantiene intacta.

## Principales cambios

A continuación, indicamos cuáles son los principales cambios que se avecinan, aunque hay otros que no pueden ser desarrollados en este resumen.

### Ampliación del ámbito territorial

El reglamento europeo amplía el ámbito territorial de aplicación, pues se extiende a todos aquellos responsables que tratan datos personales de europeos, aunque no estén establecidos en la Unión Europea:

> «1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no.
>
> »2. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con:
>
> »a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago, o
>
> »b) el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión.
>
> »3. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por parte de un responsable que no esté establecido en la Unión sino en un lugar en que el Derecho de los Estados miembros sea de aplicación en virtud del Derecho internacional público» (art. 3, RGPD).

Es importante tenerlo en consideración, ya que incluso es aplicable a quienes, sin estar establecidos en el territorio de la UE, tratan datos personales de ciudadanos europeos al dirigir sus bienes o servicios a ellos, con independencia del lugar donde se produzca el pago.

### Nuevas definiciones

El reglamento europeo incluye un elenco de nuevas definiciones y conceptos no



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

recogidos expresamente en la legislación de protección de datos española: datos genéticos, datos de biometría, establecimiento principal, elaboración de perfiles, empresa y grupo de empresas, normas corporativas vinculantes, autoridad de control interesada, violaciones de datos personales, tratamiento transfronterizo de datos, objeción pertinente y motivada, pseudoanonimización, cesionarios, restricción de tratamiento, objeción pertinente y motivada, servicio de la sociedad de la información y organización internacional.

**Consentimiento**

La Directiva 95/46/CE exigía que el consentimiento fuera **inequívoco.** El reglamento europeo no solo establece la obligatoriedad de un consentimiento inequívoco, sino también **explícito para categorías especiales de datos,** de manera que se tendrá que articular medios o mecanismos que permitan acreditar al responsable la obtención de dicho consentimiento.

El reglamento europeo recoge una nueva definición de ***consentimiento del interesado:*** «toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen» (art. 4, RGPD).

La solicitud para el consentimiento debe estar claramente distinguida del resto del texto con un lenguaje claro y sencillo.

Se procura que el consentimiento **no sea válido** en situaciones de desequilibrio:

- Cuando no se permita dar consentimiento por separado a las distintas operaciones de tratamiento de datos, pese a ser lo adecuado en ese caso concreto.
- Cuando el cumplimiento de un contrato dependa del consentimiento, pese a no ser necesario en ese contrato y el interesado no pueda razonablemente obtener servicios equivalentes de otra fuente sin dar su consentimiento.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Por otra parte, **retirar el consentimiento** debe ser sencillo e inmediato en cualquier momento.

Existen cambios respecto al **tratamiento de datos de los menores,** especialmente en lo relativo a los servicios de la sociedad de la información.

**Derechos del titular de los datos**

Además de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), cuyos plazos para atender las solicitudes de ejercicio por el interesado cambian (indistintamente del derecho, se prevé el plazo de un mes, con la posibilidad de extenderse otros dos meses más, según la complejidad o el número de estos), se han introducido dos nuevos derechos:

**Derecho a la portabilidad.** Se entiende como un derecho de acceso ampliado en el que el interesado, siempre que hubiera facilitado sus datos personales y estos se traten electrónicamente, puede exigir al responsable del tratamiento que se los proporcione en formato electrónico interoperable, para poder facilitárselos o transferirlos a un nuevo proveedor o responsable cuando sea técnicamente viable y materialmente posible. De este modo, tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento una copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos.

**Derecho a la limitación del tratamiento.** Consiste en el derecho del interesado a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de sus datos siempre que se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

- El interesado impugna la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos.
- El tratamiento es ilícito, el interesado se opone a la supresión de los datos personales y solicita en su lugar la limitación de su uso.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- El responsable ya no necesita los datos personales para los fines del tratamiento, pero sí para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- El interesado se ha opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.

En el caso de que el tratamiento de datos personales se haya limitado, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.

Por otro lado, **el derecho de cancelación pasa a denominarse derecho a la supresión o derecho al olvido,** como se conoce coloquialmente. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan sin demora injustificada. En todo caso se prevén unos límites a su ejercicio. Llevado al ámbito de Internet, es preciso indicar que el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que traten los datos de que el interesado les solicita suprimir cualquier enlace a esos datos personales o cualquier copia o réplica de estos.

**Cambios en el derecho de información**

Los principales cambios se estudiarán en el apartado correspondiente al derecho de información.

***Accountability* o principio de responsabilidad proactiva**

Este es otro de los principios que inspiran el reglamento y se refiere a la


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

responsabilidad o la rendición de cuentas. Se pretende que la organización pueda rendir cuentas acerca de cómo ha establecido sus políticas de privacidad y responda ante las autoridades de control. Se deja más libertad a la organización para cumplir las obligaciones, pero debe estar dispuesta a rendir cuentas en el momento en que se requiera. Este principio se desarrolla mediante diferentes obligaciones:

**Seguridad:** las medidas de seguridad ya no vendrán establecidas por niveles (básico, medio y alto), sino que serán fruto del análisis de riesgo realizado. En determinados supuestos será obligatorio realizar **evaluaciones de impacto** (EIPD) o *privacy impact assessment* (PIA) sobre la protección de los datos personales y, en otros casos, serán recomendables. Los supuestos exigidos son (art. 35.3, RGPD):

- Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas.
- Elaboración de perfiles con decisiones que produzcan efectos jurídicos o les afecten gravemente.
- Tratamiento de categorías especiales de datos.
- Seguimiento a gran escala de zonas de acceso público.

| ANTES | AHORA |
|---|---|
| El Reglamento de desarrollo de la LOPD determinaba con detalle y de forma exhaustiva las medidas de seguridad que debían aplicarse según el tipo de datos objeto de tratamiento. | En el RGPD, los responsables y encargados establecerán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado en función de los riesgos detectados en el análisis previo. |
| Las medidas del Reglamento de la LOPD estaban basadas casi exclusivamente en el tipo de datos que se trataban, con alguna matización relativa al contexto en que se llevaban a cabo los tratamientos. | El RGPD pide que se tomen en consideración más variables. |

Figura 2. Medidas de seguridad (I). Fuente: elaborado a partir de AEPD, 2018, p. 20.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

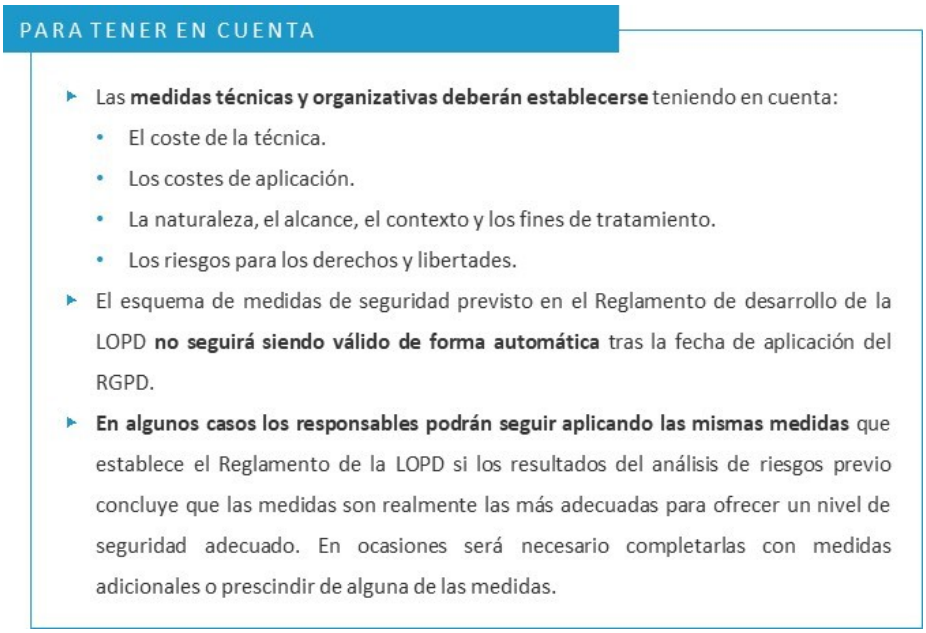



Figura 3. Medidas de seguridad (II). Fuente: elaborado a partir de AEPD, 2018, p. 20.

En lo que respecta a las medidas de seguridad, se recomienda la consulta de la Guía de la AEPD sobre gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales.

La autoridad de control establecerá y publicará una lista de los tipos de operaciones de tratamiento sujetas y podrá también establecer y publicar supuestos en que no estén sujetas. Así, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado:

- Listas de tipos de tratamientos de datos que requieren evaluación de impacto relativa a protección de datos. Disponible aquí.
- Listado de tratamientos en los que no es necesario realizar una evaluación de impacto. Disponible aquí.

**Privacidad desde el diseño y por defecto:** la privacidad desde el diseño *(privacy by design)* se refiere a la necesidad de tener en cuenta la privacidad en el ciclo de vida del dato, esto es, desde la recogida hasta la cancelación. Por su parte, la privacidad por defecto *(privacy by default)* exige la minimización de recogida de datos


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

y la limitación de los fines.

**Auditoría:** los principales aspectos que tener en cuenta al respecto son:

- No se fija de forma obligatoria con un plazo temporal.
- En el RGPD nos encontramos diferentes alusiones, directas o indirectas, a esta obligación: «verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento» (art. 32); la función del DPO de supervisar «las auditorías correspondientes» (art. 39; el deber del encargado de tratamiento de «permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable» (art. 28); sanción al realizar auditorías.
- Por tanto, es pertinente continuar sometiendo las medidas de seguridad a auditoría. Además, esperaremos a ver en qué términos la autoridad de control establecerá, presumiblemente, tal obligación.

**Otros**

Existen otros aspectos novedosos como códigos de conducta, esquemas de certificación, etc.

## ¿Qué labor desempeña la Agencia Española de Protección de Datos y qué estructura tiene?

El órgano de control del cumplimiento de la LOPD (la Agencia Española de Protección de Datos, en adelante AEPD) se encuentra regulado en el **Título VII, Capítulo I** (arts. 44 a 56), de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), bajo la rúbrica de **Agencia Española de Protección de Datos, autoridad administrativa independiente** de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

públicos en el ejercicio de sus funciones.

La representación de la AEPD la ostenta su presidencia, que estará auxiliada por un adjunto en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relativas al régimen sancionador (Título VIII) de esta ley orgánica, y que la sustituirá en su ejercicio en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la AEPD.

Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

La presidencia de la AEPD y su adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular, en materia de protección de datos.

A continuación, se describen sucintamente las funciones de la AEPD agrupadas por materias según los actos o actores involucrados (art. 57, RGPD).

**En relación con los afectados**

- Promover la sensibilización del público y su comprensión de los riesgos, normas, garantías y derechos en relación con el tratamiento. Las actividades dirigidas específicamente a los niños deberán ser objeto de especial atención.
- Previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación con el ejercicio de sus derechos y, en su caso, cooperar a tal fin con las autoridades de control de otros Estados miembros.

**En relación con quienes tratan datos**

- Controlar la aplicación de la normativa y hacerla aplicar.
- Promover la sensibilización de los responsables y encargados del tratamiento acerca de las obligaciones que les incumben en virtud del presente reglamento.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

**Ejercer la potestad sancionadora**

Tratar las reclamaciones presentadas por un interesado o por un organismo, organización o asociación e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación; así como informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable.

**En la elaboración de normas**

Asesorar, con arreglo al derecho de los Estados miembros, al parlamento nacional, al Gobierno y a otras instituciones y organismos sobre las medidas legislativas y administrativas relativas a la protección de los derechos y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento.

**En materia de telecomunicaciones**

Tutelar los derechos y garantías de los abonados y usuarios en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, incluido el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalente *(spam);* y recibir las notificaciones de las eventuales quiebras de seguridad.

**Otras funciones**

- Cooperar compartiendo información con otras autoridades de control y prestar asistencia mutua con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación y ejecución del RGPD.
- Elaborar y mantener una lista relativa al requisito de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, en virtud del artículo 35, apartado 4.
- Adoptar las cláusulas contractuales tipo a las que se refieren el artículo 28, apartado 8, y el artículo 46, apartado 2, letra *d*.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Ofrecer asesoramiento sobre las operaciones de tratamiento contempladas en el artículo 36, apartado 2 («consulta previa»).
- Alentar la elaboración de códigos de conducta (artículo 40, apartado 1) y dictaminar y aprobar los códigos de conducta que den suficientes garantías con arreglo al artículo 40, apartado 5.
- Fomentar la creación de mecanismos de certificación de la protección de datos y de sellos y marcas de protección de datos (artículo 42, apartado 1) y aprobar los criterios de certificación de conformidad con el artículo 42, apartado 5.

El **Real Decreto 389/2021,** de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos **aprueba el estatuto que adapta la organización y funcionamiento de la AEPD** a lo previsto en el RGPD y en la LOPDGDD. Según indica dicho real decreto, el estatuto se estructura en **cinco capítulos. El primero** de ellos **incluye las disposiciones generales** sobre la naturaleza, régimen jurídico, autonomía e independencia, funciones y potestades, circulares, acción exterior, colaboración en el ámbito de la Administración de Justicia, programación, memoria anual, sede y transparencia y publicidad.

**En el capítulo II se define la estructura orgánica** de la AEPD y se especifican las funciones de sus diferentes órganos. En concreto, la estructura orgánica se articula en torno a la Presidencia, de la que dependen la Adjuntía a la Presidencia, la Subdirección General de Inspección de Datos, la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones, la Secretaría General, la División de Relaciones Internacionales y la División de Innovación Tecnológica. Se regula el procedimiento de designación de la Presidencia y la Adjuntía, como consecuencia de una observación formulada al respecto por el Consejo de Estado en su dictamen sobre el proyecto. También se desarrolla el régimen, las competencias y el funcionamiento del Consejo Consultivo en cuanto que es un órgano colegiado de asesoramiento de la presidencia de la AEPD.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

**El capítulo III** se refiere al personal del servicio de la AEPD (que podrá ser funcionario o laboral), a la elaboración y aprobación de la relación de puestos de trabajo, retribuciones, evaluación del desempeño, incompatibilidades y deber de secreto profesional.

**El capítulo IV** regula el régimen económico, presupuestario, patrimonial y de contratación, detallando el régimen económico financiero, patrimonial y de contratación y el régimen presupuestario, de contabilidad y control económico financiero.

Por último, **el capítulo V regula el asesoramiento jurídico** de la AEPD, que se encomienda a la Abogacía General del Estado-Servicio Jurídico del Estado en virtud del correspondiente convenio.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 1.3. Conceptos generales

En el estudio de la protección de datos es necesario atender a las **definiciones que se incluyen en el artículo 4** del RGPD.

Las definiciones incluidas en el RGPD sirven para centrar algunas cuestiones, ya que nos permitirán aclarar posteriormente la interpretación de algunos conceptos que pueden resultar problemáticos en la aplicación de esta norma si nos limitamos a su acepción coloquial. En concreto, los conceptos a los que vamos a prestar atención son los siguientes.

### Datos de carácter personal

El punto 1 del artículo 4 del RGPD define los datos personales como:

> «toda información sobre una persona física identificada o identificable ("el interesado"); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona» (art. 4.1, RGPD).

Es necesario destacar que con la referencia expresa a **«personas físicas»** se hace **exclusión de los datos referentes a personas jurídicas.** Es decir, esta norma no es de aplicación al tratamiento de datos de personas jurídicas.

Los datos personales no son solamente caracteres alfabéticos, sino también números, gráficos, fotos, sonidos, etc.; siempre que conciernan o se puedan asociar a una persona física identificada o identificable, tal y como se establece en la ya citada definición de datos personales del RGPD.

### Tratamiento de datos (art. 4.2, RGPD)



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

### Responsable del tratamiento o responsable (art. 4.7, RGPD)

La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. Si el derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, este podrá establecer el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento.

Lo que define la figura del responsable del tratamiento es su **capacidad de tomar decisiones** sobre el objeto, utilización y fin del tratamiento o sobre el uso que se va a dar a los datos de carácter personal resultantes del tratamiento o, en su caso, si van o no a ser cedidos. Dicha figura decide también el **contenido del tratamiento.**

**El responsable del tratamiento debe distinguirse claramente de la del encargado del tratamiento,** puesto que este último no decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, sino que lleva a cabo un tratamiento por cuenta del responsable del fichero.

### Encargado del tratamiento o encargado (art. 4.8, RGPD)

La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

El encargado del tratamiento es un tercero (normalmente una empresa, pero no necesariamente **distinta e incluso independiente del responsable del fichero**) que le presta un servicio al responsable del fichero y que para ello requiere acceder a


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

datos del responsable.

Son ejemplos típicos de encargados la asesoría laboral, contable o fiscal (que accede a los datos de empleados, clientes o proveedores de su cliente para asesorarle).

**Contratos con encargados del tratamiento**

El RGPD prevé la obligación de formalizar un contrato con los proveedores o prestadores de servicios con acceso a datos de carácter personal. Así, la realización del tratamiento por un encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al derecho de la Unión Europea o de un Estado miembro que vincule al encargado del tratamiento con el responsable del tratamiento.

En relación con los supuestos de subcontratación, el RGPD recoge que el encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado del tratamiento sin el consentimiento previo por escrito, específico o general, del responsable del tratamiento.

## Interesado (art. 4.1, RGPD)

Vemos que el reglamento califica como **interesado** a **todas las personas físicas** cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, **y cuyos datos sean tratados.** Podríamos decir que interesados son clientes, pacientes, ciudadanos, empleados, etc.

El RGPD, por tanto, deja incluidas únicamente las personas físicas y excluidas las personas jurídicas de la protección conferida por sus disposiciones (con algunas excepciones).

## Procedimiento de seudonimización (art. 4.5, RGPD)

«El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable» (art. 4.5, RGPD).

### Consentimiento del interesado (art. 4.11, RGPD)

«Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen» (art. 4.11, RGPD).

Téngase en cuenta que el consentimiento ya no es el eje vertebral de la protección de datos, como veremos más adelante. El RGPD, directamente aplicable en España, establece que para que el tratamiento de datos sea lícito debe cumplirse al menos una de las siguientes condiciones, entre las que se encuentra el consentimiento:

- El interesado dio su **consentimiento** para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
- El tratamiento es necesario para la **ejecución de un contrato** en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
- El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una **obligación legal** aplicable al responsable del tratamiento.
- El tratamiento es necesario para proteger **intereses vitales** del interesado o de otra persona física.
- El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en **interés público** o en el ejercicio de **poderes públicos** conferidos al responsable del tratamiento.
- El tratamiento es necesario para la satisfacción de **intereses legítimos** perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

interesado que requieran la protección de datos personales, en particular, cuando el interesado sea un niño.

Respecto al consentimiento, la LOPDGDD establece que «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen» (art. 6.1, LOPDGDD).

Asimismo, establece que, cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. Por otro lado, no podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 1.4. Principios relativos al tratamiento

El RGPD establece en su artículo 5 los principios relativos al tratamiento:

«1. Los datos personales serán:

»a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);

»b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

»c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

»d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

»e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

»f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

»2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»)» (art. 5, RGPD).



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 1.5. Licitud del tratamiento

El artículo 6 del RGPD establece los supuestos en los que el tratamiento de datos será lícito y, por tanto, podrá llevarse a cabo:

> «1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
>
> »a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
>
> »b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
>
> »c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
>
> »d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
>
> »e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
>
> »f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
>
> »Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones» (art. 6, RGPD).



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 1.6. Registro de actividades del tratamiento

El artículo 30 del RGPD nos indica que:

«1. Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información indicada a continuación:

»a) el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable, y del delegado de protección de datos;

»b) los fines del tratamiento;

»c) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales;

»d) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales;

»e) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la documentación de garantías adecuadas;

»f) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos;

»g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1.

»2. Cada encargado y, en su caso, el representante del encargado, llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable que contenga:

»a) el nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado, y, en su caso, del representante del responsable o del encargado, y del delegado de protección de datos;

»b) las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable;

»c) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la documentación de garantías adecuadas;

»d) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 30, apartado 1.

»3. Los registros a que se refieren los apartados 1 y 2 constarán por escrito, inclusive en formato electrónico.

»4. El responsable o el encargado del tratamiento y, en su caso, el representante del responsable o del encargado pondrán el registro a disposición de la autoridad de control que lo solicite.

»5. Las obligaciones indicadas en los apartados 1 y 2 no se aplicarán a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales indicadas en el artículo 9, apartado 1, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10» (art. 30, RGPD).



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 1.7. Deber de información

### La información en la recogida de datos

El artículo 13 del RGPD establece que, cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará la siguiente información:

- La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante.
- Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.
- Los fines del tratamiento a los que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento.
- Cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra *f,* los intereses legítimos del responsable o de un tercero.
- Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso.
- La intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional.
- El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
- La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.
- Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

*a* o artículo 9, apartado 2, letra *a*), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

- El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
- Si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias por no facilitar tales datos.
- La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a la que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

En cuanto a la información que proporcionar, es necesario distinguir dos supuestos en la recogida de datos:

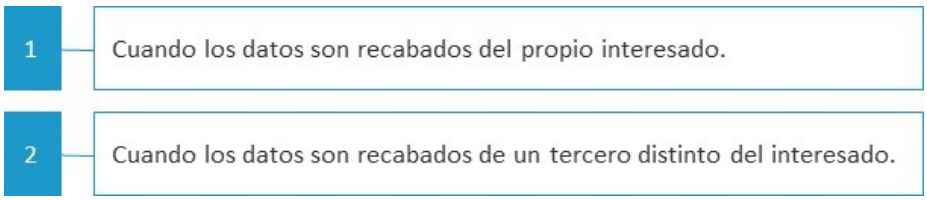



Figura 4. Cumplimiento del deber de información. Fuente: elaboración propia.

El artículo 14 del RGPD establece que, cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, el responsable del tratamiento le facilitará la siguiente información:

- La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante.
- Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

# Ideas clave

- Los fines del tratamiento a los que se destinan los datos personales, así como la base jurídica del tratamiento.
- Las categorías de datos personales de que se trate.
- Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso.
- En su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer país u organización internacional.
- El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
- Cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra *f,* los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero.
- La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.
- Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra *a* o artículo 9, apartado 2, letra *a*), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada.
- El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
- La fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso público.
- La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a la que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

previstas de dicho tratamiento para el interesado.

El responsable del tratamiento facilitará la información indicada **dentro de un plazo razonable,** una vez obtenidos los datos personales, y sin que pase más de **un mes.** Si los datos personales han de utilizarse para la comunicación con el interesado, se facilitará como máximo en el momento de la primera comunicación a dicho interesado, o si está previsto comunicarlos a otro destinatario, como máximo en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.

L a **LOPDGDD** introduce la posibilidad de cumplir con el deber de información a través del **sistema por capas** en su artículo 11:

> «1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.
>
> »2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:
>
> »a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
>
> »b) La finalidad del tratamiento.
>
> »c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
>
> »Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
>
> »3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

de forma sencilla e inmediata a la restante información.

»En estos supuestos, la información básica incluirá también:

»a) Las categorías de datos objeto de tratamiento.

»b) Las fuentes de las que procedieran los datos» (art. 11, LOPDGDD).

## Cambios en el derecho de información

Los principales cambios que ha introducido el RGPD son los siguientes:

- **Información medianteiconos:** una de las principales novedades del reglamento se refiere al derecho de información mediante la combinación de iconos que permitan proporcionar de forma visible, inteligible y claramente legible una presentación adecuada del tratamiento de datos previsto. Cuando los iconos se presenten en formato electrónico, serán legibles por una máquina.

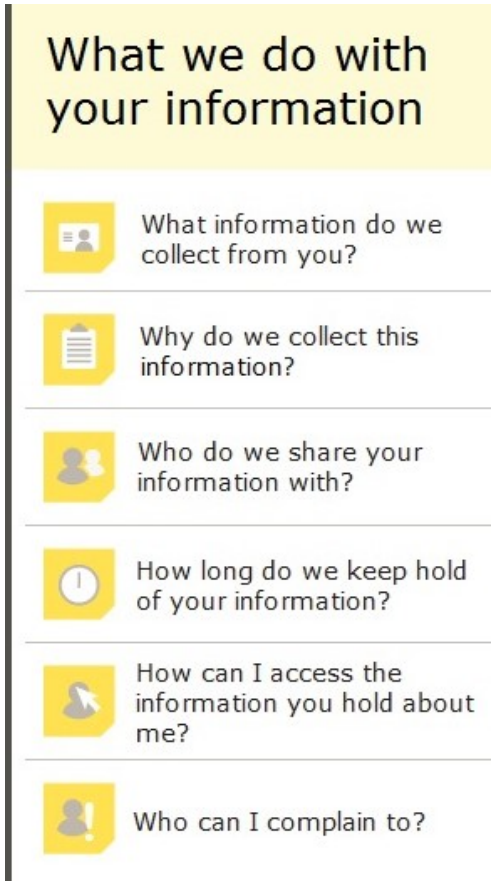



Figura 5. Cumplimiento del deber de información mediante iconos. Fuente: ICO, s. f.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados con el propósito de determinar la información que debe presentarse mediante iconos normalizados y los procedimientos para proporcionar dichos iconos.

- **Información más extensa:** se amplía el contenido del deber de información y se ha de suministrar información adicional a la obligada anteriormente. Por ejemplo, se ha de informar sobre el período de conservación de los datos, el derecho a presentar una reclamación, las transferencias internacionales y la fuente de la que proceden los datos, entre otros.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 1.8. Derechos de los interesados

### Los derechos de las personas

El RGPD recoge los derechos de las personas en los artículos 12 a 22 y la LOPDGDD, en su Título III, Capítulo II.

El artículo 12 del RGPD recoge las condiciones generales para su ejercicio:

> «1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios. […]
>
> »3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.
>
> »4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.
>
> »5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:
>
> »a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

> facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o
>
> »b) negarse a actuar respecto de la solicitud.
>
> »El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.
>
> »6. […] cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud […], podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.
>
> »7. La información […] podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en formato electrónico serán legibles mecánicamente» (art. 12, RGPD).

Dichos derechos son los siguientes.

**Derecho de acceso (art. 15, RGPD; art. 13, LOPDGDD)**

El artículo 15 del RGPD establece que el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en caso afirmativo, tendrá el derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:

- Los **fines** del tratamiento.
- Las **categorías** de datos personales de que se trate.
- Los **destinatarios** o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular, destinatarios en terceros u organizaciones internacionales.
- Si es posible, el **plazo** previsto de conservación de los datos personales o, si no es posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
- La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

interesado, o a oponerse a dicho tratamiento.

- El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
- Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen.
- La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a la que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

También establece que el responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento y que podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común. El derecho a obtener copia no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

**Derecho de rectificación (art. 16, RGPD; art. 14, LOPDGDD)**

Es el derecho que tiene el interesado a **rectificar sus datos cuando sean inexactos.** Habida cuenta de los fines para los cuales hayan sido tratados los datos, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales cuando estos resulten incompletos, en particular, por medio de la entrega de una declaración.

Conforme a lo dispuesto en el considerando 39 del RGPD:

> «el responsable del tratamiento ha de establecer plazos para su supresión o revisión periódica [de los datos objeto de tratamiento]. Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos. Los datos personales deben tratarse de un modo que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del equipo utilizado en el tratamiento» (cdo. 39,



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

RGPD).

Tal y como establece el artículo 14 de la LOPDGDD, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya que realizar. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

**Derecho de oposición (art. 21, RGPD; art. 18, LOPDGDD)**

La LOPDGDD establece en su artículo 18 que «el derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679».

Este es el derecho del interesado a **oponerse,** en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, **a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento.** Ante el ejercicio del derecho de oposición, el responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales.

El derecho de oposición **no aplicará** cuando el responsable del tratamiento acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial.

Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto el ***marketing*** **directo,** el interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan destinados a dicha comercialización, que incluye perfiles en la medida en que se relaciona con el *marketing* directo. En este caso, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.

Respecto al **plazo,** ¿cuándo se comunica que se han dejado de tratar los datos? Como máximo en el momento de la primera comunicación con el interesado, informándole claramente de ello.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

**Derecho a la supresión (art. 17, RGPD; art. 15, LOPDGDD)**

El artículo 17 del RGPD establece el derecho del interesado a **solicitar la supresión de sus datos,** sin perjuicio del deber de bloqueo. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de borrar los datos personales sin demora injustificada cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- Los datos ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados.
- El interesado ha retirado el consentimiento en que se basa el tratamiento y no existe otro fundamento jurídico para el tratamiento de los datos.
- El interesado se opone al tratamiento de datos personales y no prevalece otro motivo legítimo para el tratamiento.
- Los datos han sido tratados ilícitamente.
- Los datos deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal de la Unión o Estados miembros a la que está sujeto el responsable del tratamiento.
- Los datos han sido recogidos en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información y no prevalecen otros motivos legítimos para el tratamiento.

Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa (art. 15, LOPDGDD). El derecho a la supresión (u olvido) **no será de aplicación,** si el tratamiento de los datos personales es necesario:

- Para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
- Para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos personales impuesta por el derecho de la Unión o de un Estado miembro a la que


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

esté sujeto el responsable del tratamiento o para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento.

- Por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública.
- Con fines de archivo en interés público o de investigación científica e histórica, propósitos o fines estadísticos, en la medida en que el derecho de supresión haga imposible o perjudique seriamente la consecución de los objetivos de los fines de archivo en el interés público, fines de investigación científica e históricos o fines estadísticos.
- Para el reconocimiento, ejercicio o defensa de demandas judiciales.

El artículo 15.2 de la LOPDGDD establece que «cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa».

**Derecho a la limitación del tratamiento (art. 18, RGPD; art. 16, LOPDGDD)**

Es el derecho del interesado a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos personales cuando:

- El interesado impugne la exactitud de los datos, durante un plazo que permita al responsable del tratamiento verificar su exactitud.
- El responsable del tratamiento ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial.
- El interesado se ha opuesto al tratamiento mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable del tratamiento prevalecen sobre los del interesado.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Cuando el tratamiento de los datos personales esté limitado, debe constar claramente en los sistemas de información del responsable (art. 16.2, LOPDGDD).

**Consentimiento al tratamiento posterior:** cuando el tratamiento de datos personales haya quedado limitado, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial; con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica; o por motivos de interés público importante.

**¿Cuándo se informará de la finalización de la limitación del tratamiento?** Todo interesado que haya obtenido la restricción de tratamiento será informado por el responsable del tratamiento antes de que se levante dicha restricción.

**Derecho a la portabilidad de los datos (art. 20, RGPD; art. 17, LOPDGDD)**

Este es el derecho del interesado a **recibir los datos personales que le incumban,** que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado y de uso habitual y de lectura mecánica **y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento** sin que lo impida el responsable anterior.

Este derecho **se podrá ejercitar** en los siguientes casos:

- El tratamiento está basado en el consentimiento o en un contrato.
- El tratamiento se efectúa por medios automatizados.
- El ejercicio de este derecho se entenderá sin perjuicio del ejercicio del derecho a la supresión.

El derecho a la portabilidad de datos **no se aplicará:**

- Al tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

# Ideas clave

- Cuando la revelación de los datos personales vulnere los derechos de propiedad intelectual respecto del tratamiento de dichos datos.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 1.9. Violación o brechas de seguridad

El RGPD define «violación de la seguridad de los datos personales» como «toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos» (art. 4.12, RGPD).

En cuanto al **deber de notificación** de esta a la autoridad de control, el artículo 33 del RGPD establece:

> «1. En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación.
>
> »2. El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento.
>
> »3. La notificación contemplada en el apartado 1 deberá, como mínimo:
>
> »a) describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados;
>
> »b) comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información;
>
> »c) describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales;
>
> »d) describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

> »4. Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
>
> »5. El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguridad de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con ella, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. Dicha documentación permitirá a la autoridad de control verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo» (art. 33, RGPD).

En el artículo 34 del RGPD se regula la **comunicación** de una violación de la seguridad de los datos personales **al interesado,** que deberá producirse cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un **alto riesgo para los derechos y libertades** de las personas físicas. En cuanto al plazo para realizar dicha comunicación, el RGPD únicamente dice que «lo comunicará al interesado sin dilación indebida» (art. 34, RGPD).

En cuanto al contenido de dicha comunicación, se describirá la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales en un lenguaje claro y sencillo. Además, la comunicación contendrá como mínimo la información y las medidas referidas en el artículo 33, apartado 3, letras *b, c* y *d.*

La **comunicación al interesado no será necesaria** si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

> «a) el responsable del tratamiento ha adoptado medidas de protección técnicas y organizativas apropiadas y estas medidas se han aplicado a los datos personales afectados por la violación de la seguridad de los datos personales, en particular aquellas que hagan ininteligibles los datos personales para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a ellos, como el cifrado;
>
> »b) el responsable del tratamiento ha tomado medidas ulteriores que garanticen que ya no exista la probabilidad de que se concretice el alto riesgo para los derechos y libertades del interesado a que se refiere el apartado 1;
>
> »c) suponga un esfuerzo desproporcionado. En este caso, se optará en su lugar por una comunicación pública o una medida semejante por la que se informe de manera igualmente efectiva a los interesados» (art. 34, RGPD).



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Por último, el artículo 34 indica que, si el responsable no hubiera comunicado al interesado la violación de la seguridad de los datos personales, la autoridad de control, una vez considerada la probabilidad de que tal violación entrañe un alto riesgo, podrá exigirle que lo comunique o podrá decidir que se cumple alguna de las condiciones mencionadas en el apartado 3.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

# 1.10. El delegado de protección de datos

## Introducción y antecedentes

Se trata de una nueva figura incluida en el reglamento europeo, la cual será exigible en algunos casos. En el mapa se representa la figura adoptada por los diversos países de la UE en relación con la protección de datos de naturaleza personal.

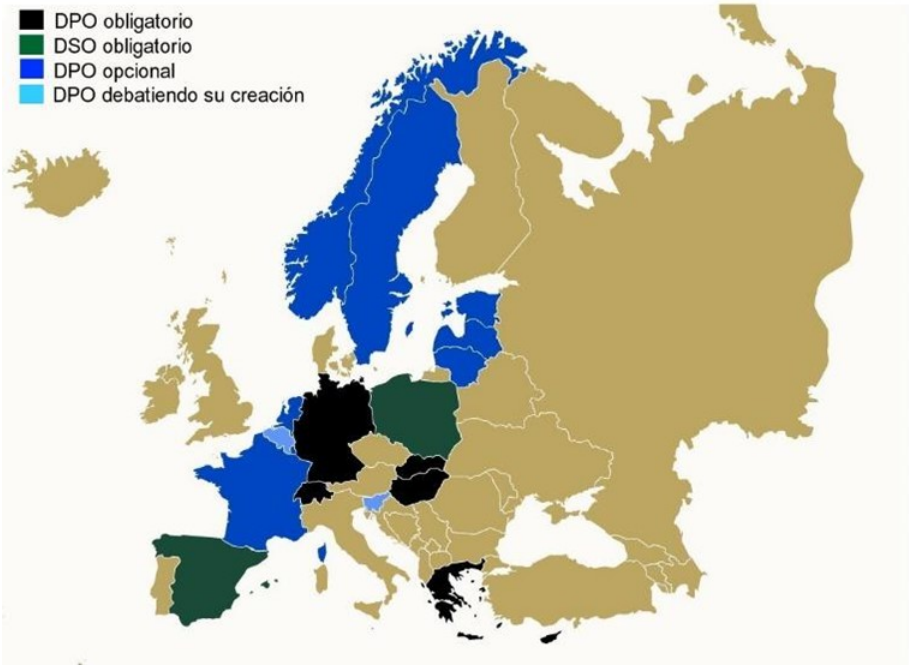



Figura 6. Mapa de adopción de DPO y DSO en la UE. Fuente: Colom, 2012.

Las siglas DPO corresponden al delegado de protección de datos (*data protection officer,* en inglés), mientras que DSO hace referencia al responsable de seguridad.

Por otra parte, hay que distinguir los supuestos de exigencia de los de conveniencia.

En los **supuestos de exigencia** (art. 37.1, RGPD):

- El tratamiento es realizado por una autoridad u organismo público, a excepción de los tribunales que actúan a título judicial.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Las actividades principales del responsable o del encargado consisten en operaciones de tratamiento que, en virtud de su naturaleza, alcance o efectos, requieren un seguimiento regular y sistemático a gran escala de los datos de los titulares.
- Las actividades principales del responsable o del encargado consisten en tratamientos basados en categorías especiales de datos y datos relativos a las condenas penales y delitos.

Pero la **conveniencia** en muchos más supuestos es evidente si tenemos en cuenta varios factores:

- Las elevadas sanciones previstas en el RGPD.
- La cada vez mayor importancia dada por los interesados al activo datos personales.
- La complejidad cada vez mayor de la regulación.
- El principio de *accountability.*
- La existencia de normas relacionadas (ENS, ISO 27001, PCI DSS, etc.).

## Funciones

Son funciones del DPO (art. 39, RGPD):

- Informar y asesorar al responsable, al encargado y a los empleados.
- Supervisar el cumplimiento, lo que incluye asignación de responsabilidades, concienciación y formación del personal.
- Asesorar acerca de la evaluación de impacto y supervisar su aplicación.
- Cooperar con la autoridad de control.
- Actuar como punto de contacto en cuestiones relativas al tratamiento de los datos, incluidas las consultas previas.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## ¿Quién puede ser DPO?

El DPO debe tener (art. 37.5, RGPD):

- Cualidades profesionales.
- Conocimientos especializados del derecho.
- Práctica en materia de protección de datos.
- Capacidad para ejecutar las tareas que le corresponden.

También dice el RGPD que «el nivel de conocimientos especializados necesario se debe determinar, en particular, en función de las operaciones de tratamiento de datos que se lleven a cabo y de la protección exigida para los datos personales tratados por el responsable o el encargado» (cdo. 97, RGPD).

**Los conocimientos se podrán acreditar** de diferentes formas y no se requiere estar certificado. No obstante, la AEPD y la ENAC han aprobado un esquema de certificación para DPD.

## Otros aspectos

Hay muchos otros aspectos del delegado de protección de datos que se regulan, como la independencia o la responsabilidad.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

# 1.11. La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales (LOPDGDD): los derechos digitales

## Los nuevos derechos digitales

Una de las principales novedades de la LOPDGDD es su Título X, que introduce los derechos digitales.

Se incluye dentro del **objeto de la LOPDGDD** «garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución» (art. 1.b, LOPDGDD). El nuevo elenco de derechos digitales es el siguiente:

- Artículo 79. Los derechos en la era digital.
- Artículo 80. Derecho a la neutralidad de Internet.
- Artículo 81. Derecho de acceso universal a Internet.
- Artículo 82. Derecho a la seguridad digital.
- Artículo 83. Derecho a la educación digital.
- Artículo 84. Protección de los menores en Internet.
- Artículo 85. Derecho de rectificación en Internet.
- Artículo 86. Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales.
- Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.
- Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.
- Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral.
- Artículo 91. Derechos digitales en la negociación colectiva.
- Artículo 92. Protección de datos de los menores en Internet.
- Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet.
- Artículo 94. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
- Artículo 95. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
- Artículo 96. Derecho al testamento digital.
- Artículo 97. Políticas de impulso de los derechos digitales.

## Naturaleza legislativa

Antes de adentrarnos en la descripción del elenco de derechos digitales, debemos tener en cuenta el carácter orgánico u ordinario de las disposiciones.

Así, la disposición final primera de la LOPDGDD establece que los artículos 79, 80, 81, 82, 88, 95, 96 y 97 del Título X tienen **naturaleza de ley ordinaria y no carácter orgánico.**

## Ámbito de aplicación

La propia LOPDGDD establece que «lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero» (art. 2.1, LOPDGDD). De manera que, *a contrario sensu,* los artículos (derechos digitales) no incluidos en dicho rango de artículos quedan fuera del ámbito de aplicación de la nueva LOPD.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## 1.12. Referencias bibliográficas

AEPD. (22 de mayo de 2018). Guía del Reglamento General de Protección de Datos para responsables de tratamiento. *AEPD.* https://www.aepd.es/es/documento/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf

Colom, J. L. (13 de abril de 2012). El delegado de protección de datos. *Aspectos profesionales: protección de datos, cloud computing y sistemas de gestión.* http://www.aspectosprofesionales.info/2012/04/el-delegado-de-proteccion-de-datos.html

Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado, 311,* de 29 de diciembre de 1978. https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con

ICO. (s. f.). What methods can we use to provide privacy information? *ICO.* https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/the-right-to-be-informed/what-methods-can-we-use-to-provide-privacy-information/#how5df

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *Boletín Oficial del Estado, 294,* de 6 de diciembre de 2018, pp. 119788-119857. https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). *Diario Oficial de la Unión Europea L 119,* 4 de mayo de 2016, pp. 1-88. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre de 2000. *Boletín*



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

*Oficial del Estado, 4,* de 4 de enero de 2001, pp. 104-118. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2001-332



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

AEPD. (s. f.). Guías. *AEPD.* https://www.aepd.es/es/guias-y-herramientas/guias

Guías generales de la AEPD.

AEPD. (s. f.). Preguntas frecuentes. *AEPD.* https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes

Preguntas frecuentes sobre protección de datos.

Agencia Española de Protección de Datos. (26 de enero de 2012). *La protección de datos es tu derecho, conócelo* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IRozhQS6kN8

La AEPD tiene un canal de YouTube con vídeos sobre materias relacionadas con protección de datos. Este vídeo en particular explica cómo la protección de datos es tu derecho y tienes que conocerlo.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## Ojo con tus datos

RTVE. (29 de diciembre de 2013). *Ojo con tus datos* [Vídeo]. RTVE. https://www.rtve.es/play/videos/documentos-tv/documentos-tv-ojo-tus-datos/2270048/

En este vídeo puedes saber más sobre la protección de datos.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

# Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos

Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. (2022). Página web oficial. http://oiprodat.com/

Página del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

## Red Iberoamericana de Protección de Datos

Red Iberoamericana de Protección de Datos. (2019). Página web oficial. https://www.redipd.org/es

Página web sobre la red iberoamericana de protección de datos



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

**1.** El RGPD entiende por dato de carácter personal:

A. Toda información sobre una persona física identificada o identificable.

B. Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables.

C. Cualquier información concerniente a personas jurídicas identificadas.

D. Cualquier información concerniente a personas jurídicas identificables.

**2.** Según el RGPD, ¿la prestación de un servicio que implique acceso a datos por parte de un tercero al responsable del tratamiento deberá figurar en un contrato?

A. Depende de si los datos de carácter personal que se comunican son sensibles o no.

B. Sí, salvo que el tercero acredite tener las mismas medidas de seguridad que el titular del fichero.

C. Sí, siempre.

D. No.

**3.** Las medidas de seguridad deberán ser:

A. Solo de índole organizativa.

B. De índole técnica y organizativa.

C. Únicamente de índole técnica.

D. Técnicas organizativas y automatizadas.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

**4.** En relación con los derechos de los interesados, el RGPD:

A. No aporta novedades respecto de la regulación de la Directiva 95/46 y la LOPD.

B. Aporta novedades, entre las que se incluye el derecho de portabilidad de los datos.

C. Aporta novedades, entre las que se incluye la adición del derecho de acceso.

D. Aporta novedades, entre las que se incluye la adición del derecho de transferencias internacionales.

**5.** Respecto de los supuestos de realización de evaluaciones de impacto en el RGPD:

A. No hay previstos supuestos de obligación.

B. Solo debe realizarse cuando estemos ante categorías especiales de datos.

C. Hay supuestos obligatorios, pero la organización también puede realizarla cuando lo estime conveniente.

D. Cada autoridad de control establecerá los supuestos obligatorios, ya que no los define el RGPD.

**6.** El responsable del tratamiento es:

A. La persona física o jurídica que trata los datos por cuenta del encargado del tratamiento.

B. La persona física o jurídica que decide los fines y los medios del tratamiento.

C. La persona jurídica que decide los fines y los medios del tratamiento junto con el encargado del tratamiento.

D. La persona física que decide los fines y los medios del tratamiento.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

**7.** La única forma de tratar el riesgo en protección de datos es:

A. Aceptarlo.

B. Trasladarlo.

C. Mitigarlo.

D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**8.** Una vez realizada la evaluación de impacto, las posibles conclusiones son:

A. Siempre se podrá bajar el riesgo a un nivel de riesgo aceptable.

B. Se podrá bajar el riesgo a un nivel de riesgo aceptable.

C. Es posible que se pueda bajar el riesgo a un nivel de riesgo aceptable o no, y en este último caso se puede hacer una consulta a la autoridad de control.

D. Es posible que se pueda bajar el riesgo a un nivel de riesgo aceptable o no, y en este último caso se puede asumir el exceso de riesgo elevado.

**9.** Las brechas o violaciones de seguridad:

A. Se notificarán a la autoridad de control cuando la violación de la seguridad constituya un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

B. Deben notificarse siempre a la autoridad de control y, en algunos casos, a los interesados.

C. Serán notificadas por el responsable del tratamiento a la autoridad de control, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

D. Siempre que se notifiquen a la autoridad de control, deberán notificarse también a los interesados en cumplimiento del deber de transparencia.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

**10.** El derecho a la protección de datos personales:

A. Es un derecho fundamental autónomo e independiente del derecho a la intimidad.

B. Es un derecho fundamental que depende del derecho a la intimidad.

C. Es un derecho muy importante, pero no tiene el rango de derecho fundamental.

D. Es un derecho fundamental que depende del derecho al honor y a la intimidad.


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)